МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 01 дугаар сарын 23 Дугаар 01/01 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР,
ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН
ЗӨВЛӨХ Б.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангид хоригдож байсан иргэн Б.Отгонбаатарын биеийн байдал 2024 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр эрс муудаж, биед нь зүү тавьж шингэн хийх гэсэн боловч судас нь олдохгүй байсан тул Нийслэлийн түргэн тусламжийн төвд дуудлага өгч Баянгол дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Шастины нэрэмжит нэгдсэн 3 дугаар эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасагт тус өдрийн 19:00 цагт хүргэгдэн очсон байна. Шастины нэрэмжит нэгдсэн 3 дугаар эмнэлгийн эрчимт эмчилгээний тасгийн эмч О.Мөнхбат өвчтнийг хүлээн авахад "... өвчтөний биед ил харагдах шарх байхгүй, комын байдалтай, цөсний шалтгаант нойр булчирхайн цочмог үрэвсэл, үжил, үжлийн шок, судсан дотор цус түгээмэл бүлэгнэх хам шинж, амьсгалын гачаалалт хам шинж ..." зэрэг оношийг урьдчилсан байдлаар тогтоосон боловч өвчний шалтгаан тодорхойгүй байсаар энэ оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 17:50 цагт эмнэлэгт нас баржээ. Иргэн Б.Отгонбаатарын нас барсан шалтгаан нөхцөлийг эцэслэн тогтоохоор Мөрдөн байцаах албаны Хүний эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтсээс Эрүүгийн хуулийн 15.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт /Эмнэлгийн тусламж үзүүлэхгүй байх/ зааснаар мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа одоогийн байдлаар шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй байна. Иргэн Б.Отгонбаатарын гэр бүлийн зүгээс түүнд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахаас өмнө Баянгол дүүргийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн алба хаагчид хэрэг хүлээлгэх зорилгоор эрх чөлөөнд нь халдаж, эрүүдэн шүүсэн, улмаар бие нь өвдөж байсан гэх мэдээллийг олон нийтэд өгсөн.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1-т Комиссын гишүүн "Хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн талаарх гомдол, мэдээллийн дагуу өөрийн санаачилгаар, эсхүл иргэн, байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр шалгалт хийх" гэсэн заалтыг үндэслэн шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Нэг. Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийг үр нөлөөтэй, шуурхай мөрдөн шалгах, хяналт тавих чадавх бүрэн бэхжээгүй байна.

Иргэн Б.Отгонбаатар нь "Баянгол дүүргийн Цагдаагийн газрын Нэгдүгээр хэлтсийн алба хаагчид 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр намайг саатуулж, хамт хулгайн гэмт хэрэг үйлдсэн Н.М-ийн байгаа газрыг зааж өгөхийг шаардаж гар, хөл, толгой, цээж рүү удаа дараа цохиж зодсон" гэх гомдлыг Авлигатай тэмцэх газарт 2024 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр гаргасан байна. Уг гомдлын дагуу шалгах

ажиллагаа явуулж, Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн 3 дугаар албаны даргын 2024 он 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 06/2846 дугаар албан бичгээр "...Иргэнээс гаргасан гомдлын дагуу Баянгол дүүргийн Цагдаагийн газрын нэгдүгээр хэлтсийн мэдүүлэг авах өрөөний камерын бичлэгийг гаргуулан авахаар очих үед тус хэлтсийн Эрүүгийн цагдаагийн тасаг байрлах 2 дугаар давхрын зүүн хэсэгт байрлах 1 ширхэг камерын чиглэлийг зориуд өөрчилсөн, эрүүгийн мөрдөгч нар суух өрөөнд дүрс бичлэгийн камер байршуулаагүй, хэлтсийн дотоод орчныг хянах хяналтын камерууд бүрэн ажиллагаагүй байсан. Дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн байрны Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн мөрдөгч нарын байрлах хэсэг болон албаны үйл ажиллагаа явуулах албан өрөөнд дүрс бичлэгийн камер суурилуулаагүй нөхцөл байдал нь халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийг зөрчсөн, гэмт хэрэгт сэрдэгдэн шалгагдаж буй этгээдэд эрүү шүүлт тулгах, түүний бие махбод, сэтгэл санааг шаналган зовоох үйлдлийг хийх орчныг бүрдүүлсэн, ..." гэж дурдаад Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авах саналыг Комисст ирүүлсэн байна. Үүний дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний 2024 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 08/06 дугаартай зөвлөмж, Комиссын гишүүний 2024 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн 06/43 дугаар зөвлөмжийг Цагдаагийн ерөнхий газарт тус тус хүргүүлжээ.

Комиссын хяналт шалгалт, холбогдох байгууллага албан тушаалтнаас авсан тайлбар мэдээлэлд Авлигатай тэмцэх газраас иргэн Б.Отгонбаатарыг цагдан хоригдож байх хугацаанд эрүү шүүлт тулгах гэмт хэрэгт өртсөн гомдол мэдээлэл гаргагчийн хувиар уулзалт хийгээгүй, хамгаалах ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүй, эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагааг 2024 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл шуурхай явуулаагүй нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Иргэн Б.Отгонбаатарын гаргасан эрүүдэн шүүсэн гэх гомдолд холбогдуулан Баянгол дүүргийн нэр бүхий мөрдөгчид Эрүүгийн хуулийн 21.12 дугаар зүйл 1 дэх хэсгээр /Эрүү шүүлт тулгах/ эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан талаарх мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06/13478 дугаар албан бичгээр Комисст ирүүлээд байсан бол өнөөгийн байдлаар дээрх зүйл ангиар эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татсан тогтоолыг Баянгол дүүргийн прокурорын газраас хүчингүй болгосон, хэргийн шийдвэрлэлт удаашралтай байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн тавин зургадугаар зүйлийн 1-т "Прокурор хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж, шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцоно", Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон шийтгэхийн эсрэг конвенцын 12 дугаар зүйлд "Оролцогч улсууд өөрсдийн харьяа нутаг дэвсгэрт эрүүдэн шүүх үйлдэл үйлдэгдсэн гэж үзэх хангалттай үндэслэл байвал мөрдөн шалгах ажиллагааг эрх бүхий байгууллагаараа шударга болон шуурхай явуулна", мөн 13 дугаар зүйлд "Оролцогч улс түүний нутаг дэвсгэрт эрүүдэн шүүгдсэн хэмээн мэдүүлж буй этгээд эрх бүхий байгууллагад гомдол гаргах, хэргээ шуурхай, шударгаар хянан шалгуулах явдлыг хангана. Гомдол гаргасан этгээд болон гэрчүүдийг гомдол гаргасан болон нотлох баримт гаргаж өгсөнтэй холбогдуулан зүй бусаар харьцах, айлган сүрдүүлэхээс хамгаалах арга хэмжээ авна" гэж, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилт нь гэмт хэргийг шуурхай, бүрэн илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдийг олж тогтоон шударгаар ял оногдуулах, гэм буруугүй хэнийг ч

гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцохгүй байх, хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд оршино" гэж заасан.

Хоёр. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгжүүлэх мөрдөн шалгах байгууллага, тухайлбал, цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн мэдүүлэг авах өрөө хүрэлцээгүй, мэдүүлэг авах ажиллагааг шаардлага хангасан орчин, камерын хяналт бүхий өрөөнд явуулж хэвшээгүй байгааг нь хүний халдашгүй чөлөөтэй байх, эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийг хангахад сөргөөр нөлөөлж байна.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 25.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "мөрдөгч мэдүүлгийг мэдүүлэг авах шаардлага хангасан өрөөнд авна", мөн зүйлийн 17 дахь хэсэгт "Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлагыг Улсын ерөнхий прокурор батална" гэж заасан. Улсын Ерөнхий прокурорын 2017 оны А/57 дугаар тушаалаар баталсан мэдүүлэг авах өрөөнд тавигдах шаардлагын 3.14 дэх хэсэгт "Мэдүүлэг авах ажиллагаанд ашиглагдсан дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийг тухай бүр нь хуулбарлан авах, хадгалах боломжтой төхөөрөмжийг ашиглах бөгөөд бичлэгийг засварлах, устгах зэрэг эрсдэлээс бүрэн хамгаалсан байна" гэсэн шаардлагыг заажээ.

Комиссын гишүүний 2024 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн 06/43 дугаар зөвлөмжийн хэрэгжилт, нөхцөл байдалтай танилцах удирдамжийн дагуу 2024 оны 09 дүгээр сараас 12 дугаар сард Нийслэлийн Сүхбаатар, Баянгол, Чингэлтэй, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн газар, Сүхбаатар, Говьсүмбэр, Ховд, Хөвсгөл, Булган, Баянхонгор, Дархан-Уул, Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн мэдүүлэг авах өрөөний нөхцөл байдалтай танилцахад дээрх дүүрэг, аймгуудын цагдаагийн газар, хэлтсүүд мэдүүлэг авах, уулзалт хийх, таньж олуулах, насанд хүрээгүй хүнээс мэдүүлэг авах өрөөг хуульд заасан шаардлагад нийцүүлэн засварлах, техник хэрэгслээр тоноглох ажил үргэлжилж байсан. Ажиглалтын явцад мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч, хэсгийн байцаагч нар өөрсдийн өрөөндөө тайлбар мэдүүлэг авч буй байдалтай нэг бус удаа тааралдсан, өрөө тасалгааг бэлтгэсэн боловч техник хэрэгсэл бүрэн хангагдаагүй, төсөв санхүүжилт хүлээсэн байдалтай байна.

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Цагдаагийн газрын нэгдүгээр хэлтэст 2024 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдөр ажиллахад мөрдөн байцаах тасаг болон эрүүгийн цагдаагийн тасгийн уулзалт мэдүүлэг авах өрөөг стандартад нийцүүлэн засварлахад шаардагдах зардлыг Дүүргийн засаг даргын Тамгын газрын санхүүжилтээр шийдвэрлэж, засварын ажлыг эхлүүлсэн, эрүүгийн мөрдөгч нарын ажлын байрыг заалны зохион байгуулалтад оруулан хяналтын камер байршуулж, хуучин ажлын өрөөний зориулалтаар ашиглаж байсан 4 өрөөг мэдүүлгийн өрөө болгож хяналтын камер суулгасан, дуу-дүрсний бичлэгийг хадгалах техникийн шийдлийг шийдвэрлэх шатандаа явж байлаа. Ихэнх цагдаагийн газар, хэлтсүүд Эрүүгийн цагдаагийн албаны тасаг гэсэн нууц кодоор нэвтрэн орох тусгай хаалт бүхий хэсгийг бэлтгэсэн байх боловч, түүнийг нийтийн эзэмшлийн хяналтын камераар хянах боломжтой, харин тухайлсан өрөө тасалгаануудад хяналтын камер суурилуулаагүй байдалтай байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй", мөн зүйлийн 14 дэх заалтад "Өөрөө өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхийг шаардах, мэдүүлэг гаргуулахаар шахалт үзүүлэх, хүч хэрэглэхийг хориглоно", мөн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх заалтад "Төрөөс хүний эрх,

эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна" гэж заасан. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн 1-т "Хэнд ч эрүү шүүлт тулгах, хэрцгий, хүнлэг бусаар, нэр төрийг нь доромжлон харьцах буюу шийтгэхийг хориглоно", мөн Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон шийтгэхийн эсрэг конвенцын 2 дугаар зүйлийн 1-т "Оролцогч улсууд харьяа нутаг дэвсгэртээ эрүүдэн шүүх аливаа үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй хууль тогтоох, захиргааны, шүүхийн болон бусад арга хэмжээг авна" гэж, 11 дүгээр зүйлд "Оролцогч улсууд эрүүдэн шүүх явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор түүний харьяа нутаг дэвсгэрт аливаа хэлбэрээр баривчлагдсан, саатуулагдсан, хоригдсон хүмүүсийг байцаахтай холбогдсон журам, заавар, арга хэрэгсэл, түүнчлэн тэднийг хянан харгалзах, тэдэнтэй харьцах талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнд шат дараалсан хяналт тавина" гэж үүрэг хүлээжээ.

Гурав. Яллагдагчид авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг сунгах шүүхийн хэлэлцүүлэгт яллагдагч, өмгөөлөгч нарыг оролцуулахгүйгээр шийдвэрлэх боломжтой хуулийн зохицуулалт үйлчилж байгаа нь Монгол Улсын үндсэн хууль олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүн шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох, өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хязгаарласан шинжтэй зохицуулалт байна.

Б.Отгонбаатар нь ганцаараа нэр бүхий 5 хохирогчийн, бусадтай бүлэглэн нэр бүхий 3 хохирогчийн эд хөрөнгийг хүч хэрэглэхгүйгээр нууцаар, хууль бусаар авсан, нэр бүхий хохирогчийн эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол учруулсан үйлдэлд 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар тус тус эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татагдан шалгагдаж байсан.

Б.Отгонбаатарыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн газрын Нэгдүгээр хэлтсийн Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн эрүүгийн мөрдөгч цагдаагийн дэслэгч Б.Тэлмэнсайханы тогтоолоор Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.3 дахь заалтад заасан үндэслэлээр сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчилсан. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3 дахь заалтад заасан "гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй талаар үндэслэл бүхий баримт мэдээлэл байгаа" гэх үндэслэл тогтоогдож байна гэж үзэж Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 2024/шз/88-я захирамжаар Б.Отгонбаатарт 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 1 сарын хугацаагаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг авч, шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчилсан 2 хоногийг цагдан хорих хугацаанд оруулан тооцож шийдвэрлэжээ. Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах хуралдаанд тус шүүхийн шүүгч Д.Сувд-Эрдэнэ даргалж, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Ж.Ариунзаяа, хяналтын прокурор О.Дэлгэрцэцэг, яллагдагч Б.Отгонбаатар /цахимаар/ нарыг оролцуулан шүүх хуралдааныг хаалттай хийсэн байна.

Улмаар Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Н.Мөнхбаяр даргалж, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Э.Энхтүвшин, Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Л.Төгсжаргал /цахимаар/ нарыг оролцуулан Б.Отгонбаатарыг цагдан хорих 1 дүгээр хугацааг нэг сараар сунгах тухай саналыг хэлэлцэж, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3-т заасан " гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй талаар үндэслэл

бүхий баримт мэдээлэл байгаа", мөн хуулийн 14.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг удирдлага / хэргийн ээдрээ төвөгтэй байдлыг харгалзан яллагдагчийг цаашид цагдан хорих зайлшгүй шаардлагатай бол/ шүүгчийн захирамжаар 2024 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрөөс мөн оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийг дуустал 1 сарын хугацаагаар сунгасан байна. Мөн Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Э.Энхтүвшин, Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Л.Төгсжаргал /цахимаар/ нарыг оролцуулан Б.Отгонбаатарыг цагдан хорих 2 дугаар хугацааг сунгах саналыг хэлэлцэн урьд сунгасан үндэслэлээр тус шүүхийн шүүгчийн 2024 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 2024цхшз/110-а дугаар захирамжаар 2024 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрөөс мөн оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийг дуустал нэг сарын хугацаагаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг сунгаж шийдвэрлэжээ.

Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Н.Мөнхбаяр даргалж, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Э.Энхтүвшин, Хан-Уул дүүргийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор Л.Төгсжаргал биечлэн, яллагдагчийн өмгөөлөгч Г.Анхбаяр нарыг оролцуулан цагдан хорих гуравдугаар хугацааг нэг сараар сунгах тухай прокурорын саналыг 2024 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр хэлэлцсэн бөгөөд тус хуралдаанд прокурорын зүгээс өчигдөр буюу 2024 оны 07 дугаар сарын 22-ны орой Б.Отгонбаатарын биеийн байдал эрс муудсан талаар хорих 461 дүгээр ангиас мэдэгдсэн, одоо Улсын Гуравдугаар төв эмнэлэгт маш хүнд байдалтай байна. Иймд цагдан хорих саналаасаа татгалзаж байгаа саналыг гаргасны дагуу Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.5 дахь заалт, 14.13 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэг, мөн хуулийн 15.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3 дахь заалтад заасныг удирдлага болгон яллагдагч Б.Отгонбаатарт авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний хугацааг сунгахаас татгалзаж, нэн даруй суллах шийдвэр гаргажээ.

Б.Отгонбаатарт авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ, сунгасан байдлаас үзэхэд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу явагдсан, баривчилсан болон цагдан хоригдсон хугацааг зөв тооцож, тоолсон байна. Харин цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэх анхны шүүх хуралдаанд яллагдагч Б.Отгонбаатар цахимаар оролцож өөрийн санал хүсэлтээ илэрхийлж байсан бол 1,2 дугаар хугацаа сунгах шүүх хуралдаанд Б.Отгонбаатар, түүний өмгөөлөгч аль аль нь биечлэн болон цахимаар оролцоогүй, цагдан хорих хугацааг сунгах үндэслэл ижилхэн, хэргийн ээдрээ төвөгтэй байдлыг тайлбарласан мэдээлэл шүүгчийн захирамжид тусгагдаагүй байна.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.13 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт "Шүүхийн хэлэлцүүлэгт прокурор, яллагдагчийн хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчийг оролцуулах ба хүсэлт гаргасан тохиолдолд яллагдагчийг оролцуулна" гэж заасан бөгөөд Б.Отгонбаатарын тохиолдолд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг сунгах шүүхийн хэлэлцүүлэгт "өмгөөлөгч, яллагдагч" нарын аль аль нь оролцолгүй, хоригдогчийн санал, хүсэлтийг сонсохгүйгээр шийдвэрлэсэн бөгөөд ийм байдлаар шийдвэрлэх боломжтой хуулийн зохицуулалт үйлчилж байгааг эргэн харах шаардлагатай.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх заалтад "Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах, нотлох баримтыг шалгуулах, шударга шүүхээр шүүлгэх, хэргээ шүүх ажиллагаанд биеэр оролцох эрхтэй. Гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр

нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно" гэж, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 3-т "Баривчлагдсан буюу эрүүгийн хэрэгт буруутгагдсан аль ч хүнийг шүүгч буюу хуулийн дагуу шүүн таслах эрх хэмжээ олгогдсон бусад албан тушаалтанд даруй шилжүүлэх бөгөөд хүн хэргээ боломжийн богино хугацаанд шүүхээр шийдвэрлүүлэх буюу суллагдах эрхтэй. Шүүхийн өмнөх шатанд байгаа хүнийг заавал цагдан хорьж байх нийтлэг журам байх албагүй бөгөөд шүүх хуралд оролцох, шүүн таслах ажиллагааны аль ч шатанд байлцах, шаардлагатай тохиолдолд, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэхэд байх баталгаа гаргаж өгсөн бол этгээдийг суллаж болно" гэж, Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан, хоригдсон бүх хүмүүсийг хамгаалах цогц зарчмуудын 36-д "эрүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн гэж сэжиглэгдсэн, эсхүл яллагдан саатуулагдсан этгээдийг өөрийгөө өмгөөлөх бүх бололцоогоор хангасан нээлттэй шүүх хурлаар гэм буруутай болох нь тогтоогдох хүртэл гэм буруугүй гэж үзнэ" гэж тус тус заажээ.

Дөрөв. Цагдан хорих байранд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлсэн хэдий ч дараагийн шатлалын эмнэлэгт цаг алдалгүй шилжүүлж шуурхай арга хэмжээ авааагүй, бүх нийтээр амрах баяр, амралтын өдрүүдэд цагдан хорих байранд хэрэгжүүлж байгаа өндөржүүлсэн байдал, хамгаалалтын үед эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж муудаж, хяналт суларсан.

Амь хохирогч Б.Отгонбаатар нь Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангийн С жигүүрийн 2 дугаар давхрын 32 дугаар хорих өрөөнд хоригдогч Ц.Батдөлгөөн /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 20.7 дугаар зүйл/, хоригдогч Э.Амгаланбаатар /эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйл/ нартай хамт хоригдож байсан байна. Тэрээр хоригдож байх хугацаандаа бусад хоригдогч нартай ямар нэг харилцааны зөрчил гаргаж байгаагүй байна.

Б.Отгонбаатар нь хоригдож байх хугацаандаа ар гэрийнхэнтэйгээ болон мөрдөн шалгах ажиллагааны зорилгоор мөрдөгч, прокурор, өмгөөлөгчтэй нийт 13 удаа уулзсан байна. Үүнээс ээж, эгч, хүргэн ахтайгаа 4 удаа, Хан-Уул, Баянгол дүүрэг, Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын мөрдөгч нартай 5 удаа, Хан-Уул дүүргийн нэр бүхий хяналтын прокуроруудтай 2 удаа, өмгөөлөгчтэй 2 удаа уулзсан нь баримтжуулагджээ.

Эрүүл мэндийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019 оны "Журам батлах тухай" А/142, А/47 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Хоригдсон этгээдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, түүнийг эрүүл мэндийн байгууллагад эмчлэх, хорих байранд эмнэлгийн мэргэжилтэн ирж үйлчлэх журам"-ын 2.3-т "Хорих байрны эмнэлгийн мэргэжилтэн нь хоригдсон этгээдийн эмнэлгийн тусламж авах хүсэлтийн дагуу цаг алдалгүй, эрүүл мэндийн үзлэг хийж, шаардлагатай оношилгоо, эмчилгээнд хамруулна" гэж заасан.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас гаргуулан авсан баримт, материал, алба хаагчдаас авсан тайлбар, тус газраас 2024 он 07 дугаар сарын 25-ны өдөр ирүүлсэн танилцуулгад амь хохирогч Б.Отгонбаатарыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр анх Цагдан хорих 461 дүгээр хаалтай ангид хүлээн авахад жижүүр эмчийн үзлэгээр толгой өвдөнө гэсэн зовуурьтай, артерийн даралт 100/60 мм.муб, зүрхний цохилт 102 удаа, цусан дахь хүчилтөрөгчийн хэмжээ 97 хувь, архаг хууч өвчний асуумж үгүй, 2 гарын судаснууд харлаж сорвижсон, тебантин эмийг 3 жил судсаар тарьж байсан гэх өгүүлэмжтэй байсныг эрүүл мэндийн дэвтэрт тэмдэглэл үйлдэн хүлээн авчээ. Мөн түүнийг цагдан хоригдож байх хугацаанд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг хугацаанд нь үзүүлж байсан талаар танилцуулга,

баримт материалыг баримтжуулан ирүүлсэн боловч анхаарал татсан дараах асуудал байна.

Тус цагдан хорих ангийн даргын 2024 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр баталсан "Хоригдол хоолны 7 хоногийн цэс"-ийг мөн өдрийн "Эмчилгээний хоолны цэс"-тэй харьцуулж үзэхэд эмчилгээний хоолны цэс дэх өглөөний цайны орцоос элсэн чихрийг хассанаас бусдаар өдөр, оройн цай, хоолны нэр төрөл орц ижилхэн байгаа нь эмчилгээний хоолыг хоригдсон өвчтөний өвчний онцлог, эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээг үндэслэн тохирох хоолоор хангах стандартад нийцээгүй байна.

Б.Отгонбаатар нь хэвлийгээр өвдөж байна гэх зовуурьтай дуудлага өгсний дагуу жижүүр эмч биеийн байдлыг үзэж, ангийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтүүлэн өвчин намдаах үрэвслийн эсрэг эмчилгээ хийж, лабораторийн болон багажийн шинжилгээнд хамруулахад элэг дэлүү нойр булчирхай, бөөр илэрхий эмгэг өөрчлөлтгүй, мухар олгойн хэмжээ хэвийн, хэвлийн гэдэсний гогцоогоор сул шингэнтэй байсан тул 2024 оны 07 дугаар сарын 13-ны өдөр ангийн эмнэлгээс буулгаж, цагдан хорих байранд шилжүүлсэн байна. Цагдан хоригдох хугацаанд эмч нарын хамтарсан үзлэгт нийт 7 удаа хамрагдсан ба 2024 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн үзлэгээр тус хоригдогчийг дараа долоо хоногт төлөвлөгөөт журмаар ангийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтүүлэхээр шийдвэрлэж, энэ хугацаанд эмийн жороор үрэвслийн эсрэг өвдөлт намдаах эмийн эмчилгээ хийгдэж байсан гэж танилцуулгад дурджээ. Комиссын хяналт шалгалтын үеэр Б.Отгонбаатарын "Өөрийн хүсэлтээр эмнэлгээс гарах тухай зөвшөөрлийн хуудас" бөглөсөн баримт авагдсан бөгөөд уг хуудаст "бүгчим газар бачуурах, халууцах шалтгаантай өөрийн хүсэлтээр буулаа. Миний биед ямар ч зовуурь өвчин байхгүй ээ. Ямар ч зовуурьгүй гэсэн мэдээлэл" бичиж гарын үсэг зурсан байна. Түүний биеийн байдал эрс муудах үеийн цагдан хорих байрны бичлэгт үзлэг хийхэд "2024 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 16 цаг 30 минутад амь хохирогч өрөөндөө ариун цэврийн суултуур дээр сууж байх үедээ таталт өгч, өрөөний хоригдогсод харуул хамгаалалтын ажилтныг дуудсанаас 1 минут 20 секундийн дараа хорих ангийн алба хаагч ирж анхны тусламж үзүүлж буй бичлэг авагдсан байна". Мөн хамт хоригдож байсан хоригдогч нараас Б.Отгонбаатарын талаар комисст өгсөн тайлбарт "Манай өрөөнд байсан залуу 2024 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр анх орж ирсэн. Тебантин гэх тариаг тарьдаг байсан, Баянгол дүүргийн цагдаа нар зодсон гэж ярьж байсан. Наадмын цоожны үеэр гэнэт толгой өвдөөд байна гэж байсан, өмнө нь хараяа өвдөөд байна гэж хэлдэг байсан. Тэгээд эмнэлэгт хэвтүүлсэн. Өвдөхөөсөө өмнө хоол сайн иддэг байж байгаад, эмнэлгээс гарч ирээд юм идэж чадахгүй байсан. Бие нь үнэхээр муудаад байхад ангийн эмч нар 1 дэх өдөр хүртэл харья гээд хүлээлгэж байсан", "Манай өрөөнд байсан залуу 2024 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр анх орж ирсэн. Сүүлийн хагас сар бие нь их муу байсан. Эмийн хамааралтай, биедээ байнга морфин тарьдаг гэж ярьж байсан. Бие нь огцом муудаад эмч байнга дууддаг байсан. Ангийн эмнэлэгт наадмын үеэр хэвтээд, бүгчим байна гээд өөрийн хүсэлтээр өрөөндөө орж ирсэн. Сүүлийн 5 хоног юм идээгүй. Ер нь анх орж ирснээсээ толгой өвдөөд, нуруу өвдөөд гэж байнга хэлдэг байсан, эмнэлэгт хэвтүүлээгүй. Эмнэлгээс өвчин намдаах ибупрофен, трихопол гэдэг хоёр эм л өгдөг байсан. Сүүлийн 10 хоногт илт бие нь муудсан, толгой нь томроод, нүүр нь цагаараад байсан. Өнгөрдөг өдрөө өглөө орноосоо бууж ирээд ходоод өвдөөд байна гээд шар зүйлээр бөөлжсөн, тэгээд 00-ын суултуур дээр сууж байгаад ухаан алдаж унасан. Эмч нар дуудаад, тариа хийх гэтэл судас нь олдохгүй маш их цаг алдсан" гэжээ.

Мөн 2024 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр буюу Б.Отгонбаатарын биеийн эрүүл мэндийн байдал муудаж эмнэлэгт хүргэгдэхээс 3 хоногийн өмнө Хан-Уул

дүүргийн Прокурорын газрын прокурор Ц.Сонинмөнхтэй 10 цаг 18 минутаас 11 цаг 48 минутын хооронд уулзалт хийсэн байх ба энэ уулзалтын үеэр өөрийн эрүүл мэнд, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлүүлэх талаар ямар нэгэн санал хүсэлт гаргаж байсан эсэх нь тодорхойгүй байна. Энэ талаар Комиссоос Хан-Уул дүүргийн прокурорын газарт албан бичгээр хандаж, мэдээлэл хүссэн боловч мэдээлэл ирүүлээгүйг дурдах нь зүйтэй.

Дээрх нөхцөл байдлуудаас дүгнэхэд хоригдогч Б.Отгонбаатарын эрүүл мэндийн байдал хэвийн бус байсан, үүнтэй холбоотойгоор дараагийн шатны эмнэлэгт шилжүүлж нарийн мэргэжлийн үзлэг, шинжилгээнд яаралтай хамруулах, шаардлагатай эмчилгээг цаг алдалгүй үзүүлэх нөхцөл байдал үүссэн байжээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 6 дахь заалтад “Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй” гэж, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 10 дугаар зүйлийн 1-т “Эрх чөлөөгөө хасуулсан бүх хүнтэй хүнлэг харьцаж, угаас заяасан нэр төрийг нь хүндэтгэнэ” гэж, Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан, хоригдсон бүх хүмүүсийг хамгаалах цогц зарчмуудын 24-т “саатуулагдсан, хоригдсон этгээдийг саатуулах, хорих газарт авчирснаас хойш аль болох богино хугацаанд эмнэлгийн зохих шинжилгээнд оруулах, шаардлага гарсан тохиолдол бүрд эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлж эмчилж байна”, мөн зарчмуудын 26-д “Саатуулагдсан, хоригдсон этгээд эмнэлгийн шинжилгээ хийлгэсэн болон ийнхүү шинжилгээ хийсэн эмчийн овог нэр, үзлэгийн үр дүнг тэмдэглэлд зохих журмаар тусгана” гэж заажээ.

Тав. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг зөрчиж хүний эмзэг мэдээллийг задруулах байдлаар хохирогчийг бурууттгах агуулгатай мэдээлэл олон нийтэд өгч байгаа нь хүний эрхэм чанар, нэр төрийг үгүйсгэсэн үйлдэл юм.

Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд байгаа гэмт хэргийн талаар мэдээлэл өгөхтэй холбоотой асуудлыг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 29.3 дугаар зүйлээр зохицуулсан бөгөөд цагдаагийн байгууллагын зүгээс олон нийтэд мэдээлэл өгөхдөө дээрх хуулийн заалтыг удирдлага болгож байна. Тус хуулийн 29.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Мөрдөгч хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын явцад олж мэдсэн төрийн болон албаны нууц, байгууллагын нууц, хүний эмзэг мэдээллийг задруулахгүй байж, холбогдох баримт бичгийг хамгаалах арга хэмжээ авна”. Мөн зүйлийн 5 дахь хэсэгт “Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын материалыг прокурорын зөвшөөрснөөр, прокурорын мэдэгдэх бололцоотой гэж үзсэн хэмжээгээр нийтэд мэдэгдэж болно” гэж заасан.

Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангид цагдан хоригдож байгаад нас барсан 21 настай иргэн Б.Отгонбаатарын асуудлаар 2024 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр Цагдаагийн ерөнхий газраас хийсэн мэдээлэл, түүнийг агуулгыг прокурорын мэдэгдэх бололцоотой гэсэн хүрээнд өгсөн боловч нэмэлт асуулт хариултын хүрээнд хүний эмзэг мэдээлэл болох “ял эдэлж байсан” талаар олон нийтэд мэдээлсэн нь хүний эрхийг зөрчсөн үйлдэл юм. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.12 дахь заалтад "хүний эмзэг мэдээлэл" гэж хүний үндэс, угсаа, шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил, эрүүл мэнд, захидал харилцаа, генетик болон биометрик мэдээлэл, тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр, ял эдэлж байгаа болон ял эдэлсэн эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, бэлгийн харьцааны талаарх мэдээлэл”-ийг ойлгохоор заасан.

Баянгол дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсээс “Мөрдөн шалгах ажиллагааны талаар олон нийтэд мэдээлэл өгөх” тухай хүсэлтийг 2024 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр Баянгол дүүргийн Прокурорын газарт хүргүүлж, тус Прокурорын газрын 2024 оны 07 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 1/2556 дугаартай алба бичгээр мэдээлэл хийх зөвшөөрөл олгохдоо хүний “ял эдэлж байсан” талаарх эмзэг мэдээллийг олон нийтэд түгээхийг зөвшөөрсөн агуулгыг дурдаагүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь заалтын “Ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн”, Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад “халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална”, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 10 дугаар зүйлийн 1-т “Эрх чөлөөгөө хасуулсан бүх хүнтэй хүнлэг харьцаж, угаас заяасан нэр төрийг нь хүндэтгэнэ”, 17 дугаар зүйлийн 1-т “хэний ч... нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно”, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны мэдээллийг хуулиар хамгаалах ба энэхүү эрхийг зөвхөн хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хязгаарлаж болно” гэж заажээ.

Зургаа. Амь хохирогч Б.Отгонбаатарт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх явцад нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл хэрэглэсэн нь түүнтэй хүнлэг бус харьцсан үйлдэл бөгөөд төрийн албаны үйл ажиллагаа, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, алба хаагчийн үйлдэл хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх зарчимд нийцээгүй гэж үзнэ.

Цагдан хоригдож байсан Б.Отгонбаатарыг ухаангүй байдалтай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч байх үед нь “өөрт болон бусдад эрсдэлт нөхцөл байдал үүсгэж болзошгүй” гэх үндэслэлээр гав хэрэглэсэн нь тухайн үед харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж байсан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчид, Улсын Гуравдугаар төв эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байсан эмч нараас авсан тайлбар, түүний ар гэрийнхний өгсөн мэдээлэл зэргээр тогтоогдож байх бөгөөд энэ үйлдлийг “хүнлэг бус харьцсан” гэж дүгнэсэн.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 294 дүгээр зүйл, сэжигтэн яллагдагч, шүүгдэгчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн холбогдох заалтуудад нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл болох гав хэрэглэх үндэслэл, журмыг зохицуулсан бөгөөд дээрх тохиолдолд өөрийн амь нас, эрүүл мэнддээ хохирол учруулах бодит эрсдэл учруулсан гэж үзэх боломжгүй. Харин эмнэлгийн зориулалтын хөдөлгөөн хязгаарлах хэрэгсэл хэрэглэх нь хүнлэг үйлдэл бөгөөд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагч, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан аль аль нь тухайн нөхцөл байдалд үндэслэн хүний эрхийн зарчимд нийцсэн шийдвэр гаргах мэдлэг хандлага дутмаг байгааг харуулж байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад “Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй”, Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан, хоригдсон бүх хүмүүсийг хамгаалах цогц зарчмуудын 1-д “аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан, хоригдсон бүх этгээд өөртэйгөө энэрэнгүй харьцах, хүний хувьд угаас заяасан нэр төрөө хүндэтгүүлэх эрхтэй”, Хоригдсон, саатуулагдсан хүнийг эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгийн хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон шийтгэхээс хамгаалахад эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд, тухайлбал эмч нарын

гүйцэтгэх үүргийн ёс зүйн зарчмуудын 5 дугаарт “Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд ялангуяа эмч нар хоригдсон, саатуулагдсан хүмүүсийг номхруулах шинжтэй аливаа ажиллагаанд оролцсон нь уг этгээд өөрөө эсхүл хоригдсон болон саатуулагдсан хүн, түүнчлэн харуул хамгаалалтын ажилтны бие, сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилготой биш, эсхүл тухайн этгээдийн өөрийнх нь бие, сэтгэцийн мэндэд аюул занал учраагүй байхад уг ажиллагаанд оролцсоныг тус зарчмыг зөрчсөнд тооцно” гэжээ. Мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, албан хаагч бусдад .. хүнлэг бус хандахыг хориглоно” гэжээ.

Шалгалтын үр дүнд үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсгийн 7.1.1 дэх заалтад заасны дагуу Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан шударгаар шүүлгэх болон эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийг хангахад ач холбогдол бүхий дараах арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлж ажиллахыг Танд зөвлөж байна. Үүнд:

1. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг аль болох богино хугацаанд мөрдөн шалгах, хэргийн тал бүрээс бүрэн дүүрэн нотлох, эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийг мөрдөн шалгах чадавхыг бэхжүүлэхэд хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд манлайлж ажиллах;
2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 25.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “мөрдөгч мэдүүлгийг мэдүүлэг авах шаардлага хангасан өрөөнд авна” гэсэн заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлэх, хуульд заасан өрөөний стандартад тогтмол хяналт тавьж, зориулалтын бус газарт тайлбар, мэдүүлэг авах, уулзалт зохион байгуулах үйл ажиллагааг таслан зогсоож, илэрсэн зөрчил бүрт хариуцлага тооцож хэвших;
3. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуульд заасан прокурорын хяналтыг сайжруулах, бүх нийтээр амрах баяр, амралтын өдрүүдэд цагдан хорих байранд хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх боломжит бүх арга хэмжээг авч, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг доголдолгүй шуурхай зохион байгуулж хэвших;
4. Эрүүгийн хэргийн талаар цагдаа болон мөрдөн шалгах эрх бүхий бусад байгууллагаас олон нийтэд мэдээлэл өгөхдөө хүний хувийн мэдээллийг задруулахгүй байх, гэмт хэрэгт холбогдогч, хохирогчдыг буруутгах, тэднийг гэм буруутай мэтээр ойлгогдох агуулга, хандлага гаргахгүй байх, прокурорын зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрүүлэн мэдээлэл өгсөн, эсхүл зөвшөөрөлгүй мэдээлэл өгсөн тохиолдол бүрт шалтгаан нөхцөлийг тогтоож холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцож байх;
5. Яллагдагчид авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг сунгах шүүхийн хэлэлцүүлэгт аль болох яллагдагч, түүний өмгөөлөгчийг оролцуулах, тэдний санал хүсэлтийг сонсох, шүүхийн хэлэлцүүлгийг мэтгэлцээний зарчмаар үр нөлөөтэй явуулахад анхаарах;
6. Амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж үзүүлэх үед эмчлүүлэгчид гав, тусгай хэрэгсэл хэрэглэхтэй холбоотой журам, хамгаалалтын ажилтны үйл ажиллагааны дарааллыг хүний эрхийн зарчимд нийцүүлэн боловсруулж мөрдүүлэх;
7. Хүн өөрөө гарч явах боломжгүй газарт буюу хорих байгууллага, цагдан хорих анги, түр болон албадан саатуулах газар, сэтгэцийн эрүүл мэндийн төв, хүүхдийн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн болон ахмадын асрамжийн газар, сургуулийн дотуур байр, албадан эмчилгээний байр, цэргийн анги, хилийн шалган нэвтрүүлэх боомт дахь түр саатуулах болон хамгаалах байранд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, ялангуяа хүний амь нас хохирсон тохиолдол бүрт Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 29.6 дугаар зүйлд заасны дагуу гэмт хэргийн шалтгаан

нөхцөлийг тогтоож, арга хэмжээ авч байх талаар мэдэгдэл бичиж, үр дүнг тооцож байх;

8. Мөрдөгч, зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтан, прокурор, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын шударгаар шүүлгэх, эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн талаарх мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх сургалт, соён гэгээрлийн үйл ажиллагаа, олон талт арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж, үр дүнг тооцож байх.

Хувийг Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд О.Алтангэрэлд.

ДАРГА Д.СҮНЖИД